

# 第1讲《宪法总论》实质完善试做

本轮依教师转交的 Pro 意见完成第一讲试做。对象仍为公安专业一年级，核心方案 90 分钟；若每学时 50 分钟，另有各加 5 分钟的安排。原八讲课名、顺序及 16 学时总量不变。

## 审阅重点

先看根本法的概念与三个方面是否讲清，再看本质和五项原则如何连接，最后看国家赔偿对读是否真正说明了宪法与普通法律的关系。学生任务既有材料足够的有限确定判断，也有要求找具体缺口的情境；逐题答案说明依据、理由、限度与关键漏项。

## 本轮成果

- 教学设计与关键讲解：8 页，含 90 分钟核心和 100 分钟延长使用法。
- 学生材料：5 页，实际短条文、背景、问题与作答位置。
- 参考答案：6 页，逐题及子问对应。
- 可编辑课件：22 页，含逐页备注。
- 全部课件文字与备注：可直接检索和阅读。
- 来源与核对：教材印刷页及 PDF 物理页、官方规范、原课件恢复与取舍。
- 试走与检查：实际发现问题、修订和验证范围。

## 给 Pro 的一次上传材料

仓库根目录 deliverables/ 内提供本轮小审阅包：合订 PDF 可直接看正文、学生材料、答案、幻灯片及逐页备注，附本次实际核对的教材原页和旧课件第 17 页；压缩包另含可检索文字、来源与检查说明。

合订 PDF 带书签，便于直接跳到各部分。教材的“印刷页”和“原 PDF 物理页”沿用教材原件编号，不是合订本重新排列后的连续页码。

请按内容是否准确、解释是否充分、材料与答案是否相配、90 分钟容量是否合理来审阅。文件和画面检查不等于真实学生效果验证；本轮只有桌面走读和模拟试答，没有真人试讲。第 2—7 讲仅记录接口影响，没有自动套用本讲形式。

# 第1讲 宪法总论

## 教学设计与关键教师讲解

授课对象：公安专业一年级。课时：两学时。本稿提供90分钟核心方案；若学校每学时为50分钟，按文末安排各增加5分钟。课程原定八讲课名、顺序和16学时总量保持一致，课堂任务不另行折算为考核成绩。

本讲核心问题：宪法为什么是国家根本法？回答需要同时说明它规定什么、与其他法律是什么关系、根本规则怎样得到程序保障，并理解这些规定怎样把人民当家作主、规范国家权力和保障权利连接起来。

## 一、学习结果与教学取舍

学完本讲，学生能够：

1. 用我国宪法规定解释根本内容、最高法律效力、修改程序特殊性，给出依据而不只复述“根本法”。
2. 用第2、3条说明人民当家作主如何成为国家权力组织的制度安排，并将党的领导、人民主权、社会主义法治、人权保障、权力监督与制约联系起来。
3. 对读宪法第41条第3款与国家赔偿法，说明宪法确认的权利和普通法律规定的情形、义务主体各是什么；在给定事实完整的设例中作有限而确定的判断。
4. 区分权力与权利、法律效力与实际效果；对抽象原则能否支持具体措施，指出所缺的措施类型、权限、事实条件和程序。

重点：根本法的三个方面及其关系；宪法与普通法律的具体联系。难点：原则与具体制度、法律效力与实际实现、国家权力与公民权利之间的区别。

本讲恢复概念和解释，压缩词源史、分类目录、渊源细目、复杂域外案件。第64条只作必要对照，完整修宪过程留第二讲；人权原则在本讲明确出现，基本权利主体、效力与限制理论留第五讲；具体机关职权和监督机制分别留第七、八讲。本次不采用1954年起草与通过过程作为教学事实，避免把必要的程序对照扩成历史讲座。

课前准备：教师阅读本稿及参考答案；学生无须预先知道国家赔偿法，任务所需短条文均已印入《学生材料》。课件与材料按A—D顺序使用。条文号、任务号、问题和讲评一一对应。

## 二、90 分钟核心方案

时间为净教学时间，中间课间休息不计入。表内“阅读、作答、反馈、转场”均占用课时，不另加在 90 分钟之外。

| 时间    | 内容及产出                            | 讲解 | 阅读与作答 | 反馈与转场 |
|-------|----------------------------------|----|-------|-------|
| 0—4   | 导入：能否只用“最大、最重要”解释根本法？形成一个待检验的初答。 | 1  | 1     | 2     |
| 4—16  | 概念与根本内容；读材料 A，辨认国家制度、权利、机关及任务。   | 7  | 3     | 2     |
| 16—27 | 最高效力与效力/效果；读第 5 条，说明不得抵触及遵守义务。   | 6  | 3     | 2     |
| 27—36 | 修改程序特殊性；读材料 B，完成任务 1 口头判断。       | 4  | 3     | 2     |
| 36—45 | 任务 2 三项理由短答及讲评，收束第一学时。           | 2  | 4     | 3     |
| 45—59 | 人民当家作主的制度化与原则关系；材料 C、任务 3 口头连句。  | 7  | 4     | 3     |
| 59—77 | 国家赔偿对读；材料 D、任务 4 笔答及讲评。          | 5  | 8     | 5     |
| 77—86 | 任务 5 迁移：未写“根据宪法”与抽象原则授权，先答后讲评。   | 1  | 4     | 4     |
| 86—90 | 任务 6 出口句：用宪法、法律、具体行为三个位置收束。      | 1  | 1     | 2     |
| 合计    | 第一学时 45 分钟，第二学时 45 分钟。           | 34 | 31    | 25    |

教师讲解 34 分钟；学生阅读 13 分钟、作答 18 分钟；反馈 17 分钟、转场 8 分钟。作答方式：任务 2、4 和任务 5 乙的缺口清单笔答，任务 1、3、5 甲和 6 以口头回答为主。课堂反馈用于发现理解问题，不预设新的考核比例。

### 三、第一学时关键讲解

#### 1. 先给出能够展开的宪法概念

开场可这样讲：“我们都听过宪法是国家根本法。今天要把‘根本’解释出来。如果只把这句话换成‘最大、最重要的法律’，还没有回答它与普通法律究竟有什么不同。”

本讲采用的概念表述是：宪法是规定国家根本制度、国家根本任务、公民基本权利和义务、国家权力组织运行等根本问题，具有最高法律效力的国家根本法。这是依据教材和我国宪法作的教学概括，不是宪法某一条的逐字定义。

可以把这句话拆成两个问题：它安排了什么，为什么其他国家活动必须遵守它。前一个问题把我们带到国家生活的基本框架，后一个问题把我们带到最高法律效力。我国较普通法律更严格的修改程序，则帮助保护这种根本地位的稳定性。三个方面要共同理解，不能只找某一个文字特征。

宪法也具有法律的规范性质。它规定国家机关可以做什么、应当做什么，确认和保障公民的基本权利，要求有关主体遵守。它不是关于国家的一篇一般性说明。与此同时，普通法律处理的事项同样重要；“根本”描述其与国家制度和法律体系中的地位，不是说民事、刑事、行政法律可以被轻视。

教学依据：教材印刷 18—20 页、PDF 第 33—35 页；宪法序言末段。请把“教学概括”和“条文原文”在讲授中自然区分，学生材料已分别标注。

#### 2. 根本内容：先搭国家生活的基本框架

带学生看材料 A：“序言与总纲回答国家的根本任务、根本制度和总体安排，第二章规定公民基本权利和义务，第三章配置国家机构，第四章规定国家标志等事项。目录本身还不足以证明根本性，要进一步看这些内容解决的是什么问题。”

例如，第 1 条确定国家性质、根本制度和党的领导的宪法地位，第 2 条确定国家权力归属；权利条款确认国家活动必须尊重和保护的利益；国家机构条款确定哪些机关行使哪类职权以及相互关系。这些要求为具体法律和国家活动提供基本前提，具有全局性。普通法律则在具体领域进一步规定行为条件、责任和实现方式。

这里需要第一次分清“权力”和“权利”。“国家的一切权力属于人民”中的权力，是组织和处理公共事务的国家权力；“公民有依照法律规定取得赔偿的权利”中的权利，是受保障者依法享有的利益和请求资格。二者并非互不相干：国家权力由宪法组织，同时受到权利保障要求的约束。不要把某机关拥有职权，理解成它可以任意处分公民权利。

国家根本任务也不能只被教成背诵一个目标。序言把国家发展方向与根本制度、人民的主体地位相联系。宪法既确认国家追求什么，也组织权力、保障权利并规定实现这些目标必须遵守的规范。以此回应导入：根本法的内容不是各种部门法细则的简单汇总。

### 3. 最高效力：有无写明依据，不改变宪法的约束

请学生读第5条“不得同宪法相抵触”的原句，再讲：“最高法律效力描述的是规范在法律体系中的地位。普通法律不能通过自己的规定排除宪法约束；它在制定和实施中都应符合宪法要求。”

普通法律中的“根据宪法，制定本法”使这一联系清楚可见，但不是授予宪法效力的开关。宪法的根本地位和最高效力已经由自身确立。即使某部普通法律没有写这句话，它仍受宪法约束。教材印刷20页、PDF第35页也明确讨论了这一点。课堂到这里要给出肯定的知识，而不是把所有判断都推给“还要查资料”。

还要分清法律效力与实际效果。效力回答“它应当约束谁、与其他规范是什么关系”，效果回答“现实中遵守和实现得怎样”。现实中出现侵权，不会因此证明宪法没有法律效力；相反，需要判断违反了什么要求、谁应负责、怎样纠正。实际效果可能受到执行、救济等多种因素影响，第八讲再讨论监督保障。

对于旧材料中的“违宪无效”，本讲以我国宪法第5条的“不得抵触”说明规范要求。判断某规范应如何被纠正，须由有权机关依相应制度处理；不能进一步推成任何个人、机关都能自行宣布一部法律普遍失效。本讲不用复杂域外判例证明这一点。

### 4. 修改程序特殊性：用同一机关的两种门槛作对照

投影第64条并提醒学生：“两款都看清‘全国人民代表大会’和‘全体代表’，再比较表决门槛。修宪须全体代表三分之二以上的多数通过；法律和其他议案由全体代表过半数通过。三分之二以上包含恰好三分之二，过半数不包含恰好一半。”

为什么这样安排？修改的是国家根本规则，对制度和权利具有广泛影响，需要更高层次的同意。较严格的程序保护稳定性，同时保留依法调整的可能。它不等于宪法永远不能修改，也不等于宪法在所有国家都采用完全相同的修改方式。

材料B完整保留了提议主体，学生能读到全国人大常委会或五分之一以上全国人大代表的要求；本讲只用它确认程序确有特别规定，不展开全部修宪流程和历史。任务1以“其他条件符合、全体代表60%赞成”为给定条件，检验学生是否真正理解两种门槛，随后把完整修改问题留给第二讲。

第一学时最后收取任务 2。合格回答应把“内容、效力、程序”分别落到一项我国规范，而不只是抄三项名称。用参考答案给出简短反馈；没有必要当堂开展词源和宪法分类的额外讨论。

## 四、第二学时关键讲解

### 5. 宪法本质：人民当家作主如何变成可以运行的制度

承接第一学时：“如果宪法只写‘权力属于人民’，还没有说明人民怎样行使权力。第 2 条接着规定人民行使国家权力的机关，第 3 条进一步规定人大由民主选举产生、对人民负责、受人民监督，并规定有关国家机关由人大产生、对它负责、受它监督。”

这些规定把主体、机关、产生方式、负责和监督关系连接起来，使人民当家作主通过国家制度得到组织，并以法律规范固定下来。这就是理解教材“宪法是民主制度化、法律化的基本形式”的一个具体入口。制度化说明形成相应机关、程序和关系；法律化说明这些要求获得法律上的确认和约束力。二者共同防止“人民当家作主”只停留在抽象表达上。

这是本讲对宪法本质的切入点，教材还从政治力量对比关系等方面展开，不能说教材只给出这一种说明。第一讲不扩为思想史或各国制度比较课。也不能把第 2、3 条简化为“任何机关的任何行为都直接代表人民意志”：机关应当依法履职，行为是否适当仍受规范和监督约束。

### 6. 五项基本原则怎样共同发挥作用

本讲沿马工程教材第三章第二节五项组织讲授：坚持中国共产党的领导、人民主权、社会主义法治、尊重和保障人权、权力监督与制约。它们是学理归纳出的基本原则名称，不是五条互不相干的口号，也不是直接抄录的五个宪法条文标题。

可以这样把它们连起来：“我国宪法确认党的领导和人民的主体地位，人民通过宪法规定的制度行使国家权力；国家权力的运行应当服从宪法法律，尊重和保障人的权利，并受到监督和制约。”这句话是本课的关系说明，不表示原则之间只有一条单向因果链。

出示第 33 条第 3 款“国家尊重和保障人权”。这一原则首先对国家活动提出要求：既要尊重人的权利，又要通过制度和实际履职保障权利。后面的国家赔偿对读，就是从权利受侵害时的法定救济观察这一要求的一种具体落实。它不能代表人权保障的全部内容，第五讲再系统讨论基本权利的一般原理。

民主集中制仍有明确位置。人民主权回答权力归谁，人民代表大会制度和民主集中制说明权力怎样组织、通过什么方式运行。第 3 条第一款是国家机构实行民主集中制的直接依据；本讲把它放

在国家权力的组织活动中说明，不用它替换教材五项中的人权保障或权力监督与制约。国家机关分工细目留第七讲。

任务3只要求学生用第2、3、33条说出一项制度联系。学生若只列五个词，追问“人民通过什么机关行使权力”“机关为什么还受人权要求和监督约束”，让原则回到具体制度。

## 7. 国家赔偿：宪法规定什么，普通法律安排什么

先明确这组对读的来历：“旧《10 宪法总论》第17页和教材印刷20页已经把国家赔偿法与宪法第41条第3款联系起来。现在把这条线索展开，不只看‘根据宪法’四个字。”

请学生读材料D的宪法原文，找出主体、侵权损失和依照法律规定取得赔偿的权利。宪法在这里确认了一项权利保障要求，并把具体实现安排与法律连接。再读国家赔偿法第1条：其目的既包括保障依法取得国家赔偿的权利，也包括促进国家机关依法行使职权，权利保障与权力规范在同一条中相连。

第2条进一步提出依本法取得国家赔偿的法定情形与损害条件。第3条是行政赔偿范围的展开，其中第一项明确列出违法拘留等情形。第7条第一款再确定：行政机关及其工作人员行使行政职权侵权造成损害的，该行政机关为赔偿义务机关。这样，学生能看出从宪法上的权利要求，到法律中的适用情形、义务主体，增加了哪些可以据以判断的具体规则。

讲授任务4时，不增加未知的真实案情。题目已经说明县公安局工作人员是在行使行政职权时违法拘留甲，并已造成其人身自由受侵害。对应第3条第一项，可以肯定甲有取得赔偿的权利；对应第7条第一款，可确定给定情境中的赔偿义务机关。这个结论来自题设和所给条文，不能一律用“信息不够”回避。

但本课不由此计算赔偿金额，也不判断具体程序处理结果。现实案件仍需核事实与适用法律；本题把相关事实设为已查明，是为了练习从一般权利要求到具体法律规则的推理。特别保留“行政职权”四个字，避免把行政赔偿与刑事赔偿范围混写。

最后回到效力问题：普通法律使权利的实现安排更具体，不等于它创设了宪法本身的效力。“依照法律规定”也不是允许立法任意取消宪法要求。宪法对法律具有约束，具体法律对权利实现作出安排，这两个方向应同时看见。

## 8. 迁移：抽象原则不能替代每一项具体授权

任务5甲给出足够材料，学生应确定回答：普通法律没有写“根据宪法”，仍须符合宪法，不得抵触。判断依据是宪法的地位及第5条，不是普通法律有没有特定开头句。

任务 5 乙则故意保留缺口。某机关只说“为了公共利益”便限制乙的行动，至少还需要查明：采取的是哪一种措施、机关具有什么具体职权及法律依据、适用条件和事实是否具备、采用了什么程序。现有材料足以说明抽象目标本身不足以证明这项措施已获合法授权，却不足以直接断定该措施在所有具体情形下必然合法或违法。

这一练习不是说宪法原则没有法律意义。原则约束和引导立法、履职及规范解释；只是从一般立场到某一具体措施，仍需要完成主体、权限、事实和程序的判断。国家赔偿题给了这些关键事实的一部分，因此能作有限确定判断；限制行动题没给，才需要指出具体缺口。学生应学会辨认信息何时足够，而不是机械地给每道题加“还需核查”。

## 五、两学时各增加 5 分钟时怎样使用

如果采用 50 分钟一学时，第一学时在原 36—45 分钟任务 2 之前插入 5 分钟：同桌交换三项理由，找出一处只有结论、缺少依据的表述并补齐，安排阅读 1 分钟、相互解释 2 分钟、教师反馈 2 分钟。第一学时结束时总计 50 分钟。

第二学时整体后移 5 分钟，在任务 5 之后再插入 5 分钟：教师给出“规则宣示尊重权利，但具体工作人员仍有违法行为”的教学假设，请学生区分规范效力、实施效果与依法纠正的需要。阅读 1 分钟、口答 2 分钟、反馈 2 分钟。扩展题答案见参考答案 E2；不增加新部门法和新的真实案例。第二学时同样 50 分钟，合计 100 分钟。

90 分钟方案不能先把这 10 分钟内容塞入课堂再宣称仍为 90 分钟。学生阅读速度较慢时，保留国家赔偿对读、任务 2 和任务 5 的核心反馈，压缩重复举例；不要删掉概念解释来保住次要目录。

## 六、课堂观察与课后衔接

看三类表现：是否能把根本法的三个方面说出依据；是否能解释人民当家作主、人权保障与权力组织的联系；是否能在材料充分时作判断、材料不足时列出具体缺口。教师在任务 2、4、5 各记一条真实错误回答，课后据此修订，不预先填写“学生兴趣浓厚”等教学效果结论。

课后选用任务 6 的三句收束再写一遍，要求将“宪法—普通法律—具体行为”放在同一解释中。第二讲承接修改程序与历史，第五讲承接人权及基本权利，第七讲承接国家机构，第八讲承接实施监督。后续各讲只登记接口，本轮不自动改写。

来源：教材印刷 18—21、89、92、95—96、100、103 页（PDF33—36、104、107、110—111、115、118）；官方宪法与国家赔偿法原文、版本及网址见《05\_来源与核对》。本稿有原文节录、学理概括和教学设例，具体学生引用材料以其条文标注为准。

# 第1讲 宪法总论：学生材料

姓名：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_

## 材料A 为什么说宪法规定根本问题

**概念说明（教学概括）：**宪法是规定国家根本制度、国家根本任务、公民基本权利和义务、国家权力组织运行等根本问题，具有最高法律效力的国家根本法。请结合下面的我国条文理解，而不只背一句名称。

宪法序言关于国家根本任务的句子：

国家的根本任务是，沿着中国特色社会主义道路，集中力量进行社会主义现代化建设。

宪法序言末段第一句：

本宪法以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，规定了国家的根本制度和根本任务，是国家的根本法，具有最高的法律效力。

宪法第1条：

中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。

禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度。

宪法第5条第3—5款：

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究。

任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。

**文本地图：**序言与总纲涉及国家任务和基本安排；第二章为公民基本权利和义务；第三章为国家机构；第四章为国旗、国歌、国徽、首都。这是目录导读，不是宪法全部内容的摘录。

**两个词先分清：**国家权力涉及公共事务的组织和职权行使；公民权利涉及依法受到保障的利益和请求资格。最高法律效力说明应当遵守的规范地位，实际效果说明现实中遵守和实现得怎样。

本页概念据教材印刷18—20页（PDF33—35页）组织；引文据官方宪法全文。先听讲、标记依据，第一学时末用材料A、B完成任务2。

材料 B 同一机关表决，两种通过要求

宪法第 64 条：

宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。

法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。

阅读提示：两款都涉及全国人民代表大会，计算基数都写“全体代表”。第一讲只比较必要要求，完整修改过程在第二讲学习。

任务 1 口头判断表决门槛

以下为教学设例：在提议等其他条件均符合要求的前提下，一项宪法修改获全国人大全体代表 60%赞成；另一项法律议案也获全体代表 60%赞成。

两项是否都达到第 64 条的通过要求？分别说明依据。回答时保留“全体代表”。

任务 2 第一学时末：解释“根本法”

请用材料 A、B 完成三栏，每栏写出一项我国依据和一句解释。

| 方面      | 依据及解释 |
|---------|-------|
| 根本内容    |       |
| 最高效力    |       |
| 修改程序特殊性 |       |

口头补充：“因为普通法律不重要，所以宪法才是根本法。”这句话有什么问题？

只列三个标题还不够。说明条文与判断怎样联系，不要求逐字背诵整条。

材料 C 人民当家作主如何进入制度

宪法第 2 条第 1、2 款：

中华人民共和国的一切权力属于人民。  
人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

宪法第 3 条第 1—3 款：

中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。  
全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。  
国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

宪法第 5 条第 1 款：

中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。

宪法第 33 条第 3 款：

国家尊重和保障人权。

教材的五项基本原则及本课的理解入口：

| 基本原则       | 放进制度关系中看                |
|------------|-------------------------|
| 坚持中国共产党的领导 | 第 1 条与序言确认的领导地位，见材料 A。  |
| 人民主权       | 权力属于人民，通过宪法规定的机关和形式行使。  |
| 社会主义法治     | 国家权力的运行服从宪法和法律。         |
| 尊重和保障人权    | 国家活动应当尊重、保障人的权利。        |
| 权力监督与制约    | 权力的行使应有负责、监督及防止滥用的制度安排。 |

表中原则名称依教材印刷 92—103 页；右栏是教学说明。民主集中制放在国家机构组织活动中理解，与上述原则相联系。

任务 3 口头把原则连成制度说明

用第 2、3 条说明，“一切权力属于人民”怎样从一句表述进入国家制度？再说明第 33 条第 3 款为何与国家权力的行使有关。至少说出一个机关或制度关系，不能只列原则名称。

## 材料 D 从宪法赔偿权到法律的具体安排

宪法第 41 条第 3 款：

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

国家赔偿法第 1 条：

为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权，根据宪法，制定本法。

国家赔偿法第 2 条第 1 款：

国家机关和国家机关工作人员行使职权，有本法规定的侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照本法取得国家赔偿的权利。

国家赔偿法第 3 条起句及第 1 项（其他项略）：

行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：

（一）违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的；

国家赔偿法第 7 条第 1 款：

行政机关及其工作人员行使行政职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，该行政机关为赔偿义务机关。

### 任务 4 给定事实下，作有限而确定的判断

**教学设例：**某县公安局工作人员以本机关名义，在行使行政职权时违法拘留公民甲，造成甲的人身自由受到侵害。上述职权性质、违法拘留及侵害事实在题中均设为已经查明，无共同机关、委托或机关撤销等其他情形。

1. 甲有无取得赔偿的权利？本题的赔偿义务机关是谁？各指出依据。

2. 从“权利—适用情形—赔偿义务机关”三个位置说明宪法与国家赔偿法的关系，并举一处国家赔偿法条文。

3. 能否由“普通法律作了具体安排”推出“宪法此前没有法律效力”？说明理由。

本题只判断所给事实下的权利及义务机关，不计算金额，不展开期限、管辖或具体程序处理结果。

## 任务5 把判断方法换一个地方使用

### 甲：普通法律没有写“根据宪法”

教学设例：某部普通法律的起首条文没有出现“根据宪法，制定本法”。有人因此认为，这部法律可以不受宪法约束。

口头判断该说法是否成立，用材料A中的一项依据说明。不要仅回答“是”或“否”。

---

### 乙：只给出一个抽象理由

教学设例：某机关称“为了公共利益”，对公民乙采取限制行动的措施。材料除此之外没有进一步说明。

1. 仅凭这个理由，能否证明该机关已具有采用此项措施的具体权限？

- 
2. 若要进一步判断，至少还须查明三项什么信息？写出具体缺口，不能只写“更多材料”。

- 
3. 现有材料能否直接证明措施必然违法或乙当然可以获得国家赔偿？为什么？

---

## 任务6 课末三句（口头）

宪法规定\_\_\_\_\_。

普通法律在宪法约束下\_\_\_\_\_。

判断一项具体公权力措施，还要\_\_\_\_\_。

**课后回顾：**把三句连接成一段话，保留一个具体条文或本讲例子。

## 查读与材料性质

条文采用本轮核实的宪法2018年修正全文和国家赔偿法2012年第二次修正全文。条号与节录范围已逐项注明，官方网址及教材原页见配套《05\_来源与核对》。任务1、4、5均为教学设例，不对应未经核查的真实案件。任务答案中的确定判断以题设和给定条文为限。

# 第1讲 参考答案与讲评

与《学生材料》任务1—6逐一对应。课堂反馈看结论、依据和解释是否连贯，不按是否逐字复述判定。以下“关键漏项”供教师纠错使用，不预设成绩分值。

## 任务1 表决门槛

**结论：**宪法修改未达到第64条第1款的通过门槛；法律议案达到第2款的通过门槛。这里只比较本题给定的通过条件，不表示真实议案已完成全部法定程序。

**依据与理由：**两项均以全国人大全体代表为计算基数。60%高于半数，却低于三分之二；因此两种议案不能用同一门槛判断。题设已经假定提议等其他条件符合要求，不需要因未给出全部程序细节而拒绝回答。

**可接受表达：**“修宪不够，普通法律这一关够了”“60%超过50%，但不足三分之二”等均可，但必须保留全体代表和两类议案的区别。

**关键漏项：**把基数写成到会代表；把过半数写成半数以上；把全国人大的规则当成常委会的规则；把较严格程序说成永远不能修改。教师追问：如果人数变了，法律要求的比较基数是否随之变成到会人数？正确回答仍是全体代表。

## 任务2 解释根本法

### 一份完整的简答示例

“宪法在内容上规定国家的根本制度和根本任务，以及权利、国家机构等根本问题，例如序言和第1条；在效力上，序言确立最高法律效力，第5条要求法律、行政法规和地方性法规不得与其抵触；在我国修改程序上，第64条要求修宪由全国人大以全体代表三分之二以上的多数通过，比该条规定的法律和其他议案过半数通过更严格。这些方面共同说明宪法的根本法地位。”

### 分项讲评

- **根本内容：**可选第1条的社会主义制度、序言的根本任务，或结合目录说明权利和机关配置。理由应落到基本框架、全局安排，而不是“字数最多”或“所有法律内容的总和”。
- **最高效力：**可引序言末段、第5条不得抵触或遵守义务。理由应说明普通法律和国家活动受到宪法约束，不能只写“排名第一”。

- **程序特殊性：**可用第 64 条两款表决门槛作我国制度对照。必须说明比较的是全国人大、全体代表及不同多数要求，不要求背完整修宪流程。

**口头补充的答案：**普通法律同样重要，它在具体领域作细化安排。宪法的根本地位来自内容、效力和相应程序保障，不能通过贬低普通法律来证明。

**限度：**这份回答是依据我国现行制度和教材作的说明。没有声称所有国家的宪法程序相同；也没有赋予回答者自行宣布具体法律普遍失效的权力。

**可接受表达与漏项：**不要求复述完整定义；每方面能给一个正确例证即可。若三栏只有三个标题而无依据和解释，要求补充“哪条文字怎样支持判断”。

### 任务 3 原则进入制度

**参考结论：**第 2 条确认国家权力属于人民，并明确人民行使国家权力的机关；第 3 条规定人大的产生、负责和监督关系，以及有关国家机关与人大的关系。这些安排使人民当家作主通过机关、产生方式和监督责任得到组织，并由宪法规范固定下来。

**人权联系：**第 33 条第 3 款要求国家尊重和保障人权，因此国家机关行使权力时，既要履行职能，也要尊重、保障人的权利。人民主权、权力组织和人权保障可以放在同一个解释中，不能把职权理解为不受约束的自由。

**可接受表达：**学生只选“人大由民主选举产生，对人民负责，受人民监督”，再说明这是制度化、法律化的一项具体安排，也可达到本题要求；不要求列出所有国家机构。

**关键漏项：**只背五个原则词语；说任何国家机关的任何行为都必然是人民意志；说人权原则只有到第五讲才与国家活动有关；用民主集中制替换教材五项分类中的某项。

**限度：**“宪法是民主制度化、法律化的基本形式”是理解本质的一个入口，不是教材对宪法本质的唯一论述。第一讲不要求完成思想史解释，也不能仅凭抽象原则判断某一具体措施已经得到授权。

## 任务4 国家赔偿对读

### 第1问：权利与义务机关

**结论：**按题设，甲有取得国家赔偿的权利；该县公安局为本题的赔偿义务机关。

**依据：**宪法第41条第3款确认依照法律规定取得赔偿的权利；国家赔偿法第2条第1款规定依本法取得赔偿的条件，第3条起句及第1项明确行政职权中的违法拘留；第7条第1款确定赔偿义务机关。

**理由：**题目已经明确是行政机关工作人员以该机关名义行使行政职权，违法拘留及人身自由侵害已经查明，符合给定条款指明的行政赔偿情形。第7条把相应行政机关确认为义务机关，不要求受害人只能向工作人员个人请求赔偿。

**限度：**结论依题设成立。材料不足以计算金额或判断具体申请、处理程序是否完成；但这些未知事项不推翻本题关于赔偿权和义务机关的有限确定结论。不需要另有财产损失，才承认人身自由侵害。

**可接受表达：**“违法行政拘留属于第3条第1项，甲有赔偿权；县公安局承担赔偿责任”等可接受，但须说明行政职权和条文对应。

**关键漏项：**把行政职权删掉后混入刑事赔偿；只写宪法41条而完全不使用给定具体法；把赔偿义务机关写成工作人员个人；以不知金额为由回答权利也无法判断。

### 第2问：各层规范增加了什么

**参考展开（供教师讲评）：**宪法41条3款在根本法层面确认受国家侵权损失者依照法律规定取得赔偿的权利。国家赔偿法第1条说明保障权利和促进依法行使职权的立法目的及宪法依据；第2条规定本法范围内的侵权损害与赔偿权；第3条把行政赔偿的具体情形展开，本题使用违法拘留这一项；第7条第一款进一步回答由哪一个行政机关承担赔偿责任。

**可接受表达：**能够从“确认权利”讲到“规定情形和义务主体”三个位置，并举第3或第7条至少一个准确例子即可；不要求逐条复述四个法条。不能把每条都笼统写成“保障权利”后停止解释。

**限度：**本题只节选少量条款，不是国家赔偿制度全貌。宪法41条第3款和普通法律之间有具体联系，也不意味着该法每一项细节都能从宪法逐字直接推出。

### 第3问：具体化是否意味着宪法此前无效

**结论：**不能。宪法已有最高法律效力；普通法律具体安排权利实现方式，不是赋予宪法本身法律效力。

**依据与理由：**材料A的宪法序言末段和第5条，与材料D的“依照法律规定”“根据宪法”合读。前者说明宪法自身的地位及约束，后者说明法律在宪法约束下如何具体落实权利。效力来源与实现安排应区分。

**可接受表达：**“宪法先已有约束，法律把情形和责任讲具体”“法律帮助落实宪法要求，不是让宪法第一次生效”等均可。

**关键漏项：**反过来说国家赔偿法不重要、只凭宪法就能确定所有给付安排；把“依照法律规定”解释为普通法律可以任意取消宪法权利。

## 任务5 迁移判断

### 甲：未写“根据宪法”

**结论：**说法不成立。该普通法律仍受宪法约束。

**依据与理由：**宪法序言末段确立最高效力，第5条要求一切法律等不得同宪法相抵触。这项约束并不以普通法律在开头自我声明为条件。教材印刷20页亦有相同解释。

**可接受表达：**指出宪法的上位约束与是否写该措辞无关即可，不必使用“规范位阶”等术语。

**限度：**这里只判断普通法律受不受宪法约束，没有给出整部法律的内容，不能据此判断其每条规定均已合宪或均不合宪。

**关键漏项：**只答“不成立”而无理由；认为起首句决定宪法约束；把受宪法约束等同于实际效果已经良好。

### 乙第1问：抽象目标与具体权限

**结论：**不能仅凭笼统的公共利益理由证明具体权限已经成立。

**依据与理由：**宪法第5条要求国家机关遵守宪法法律，材料C第33条第3款对国家活动提出人权保障要求。抽象目标并没有提供这项措施所需的具体职权、适用条件和程序。宪法原则有规范意义，但它不自动完成这些具体判断。

### 乙第2问：至少三项具体缺口

可从下列信息中提出三项及以上，并说明查明目的：措施究竟是何种限制；实施机关及其职权；具体法律依据及授权范围；启动条件所需事实；采取措施的程序及手续；实际造成何种影响。只写“查法律、查事实、查资料”而不指向具体内容，仍不充分。

### 乙第3问：能否直接断定违法或当然赔偿

**结论：**现有材料还不足以直接证明该措施必然违法，也不足以认定乙当然有国家赔偿权。

**理由：**缺口恰恰涉及措施性质、权限、事实条件和程序；赔偿判断还要对应国家赔偿法规定的侵权情形、损害及其他有关条件。不能把“材料尚不能证明有权”直接转换成“已证明违法且应赔偿”。

**与任务4比较：**任务4明确给定行政职权、违法拘留及侵害事实，因而能够肯定相应赔偿权；本题没有这些事实，才需要继续核查。两题的不同结论来自材料差异，不能一律回答“资料不足”。

**关键漏项：**把公共利益当成无限授权；直接从限制行动推定行政拘留；在未确定违法与损害时宣称赔偿已经成立；反过来说宪法原则完全没有约束力。

## 任务6 出口句

参考表达：“宪法规定国家根本制度、基本权利和国家权力组织等根本问题，并具有最高法律效力。普通法律在宪法约束下，把有关要求展开为具体领域的规则，例如国家赔偿的情形和义务机关。判断一项具体公权力措施，还要核对机关权限、法律依据、事实条件和程序。”

可接受学生用自己的措辞解释，只要三层之间关系清楚；用本讲其他正确例证也可。若写成“宪法没有细节，所以没有约束力”，或“有原则就能采取任何措施”，应当回到任务4、5纠正。该出口句不是所有法律适用必须经过的固定步骤清单。

## 50分钟一学时的扩展讲评

### E1：互评三项理由

用任务2标准。重点改正“只列名称、没有依据”“把普通法律说成不重要”“使用到会代表作基数”等问题，不另外增设一道长题。

### E2：规范效力与现实效果

给定假设：“规则明文要求尊重和保障权利，但某工作人员仍发生违法行为。”可以肯定：行为未符合规范要求，不等于规范因此失去法律效力；实际遵守效果存在问题，需要依法查明并纠正。尚不能凭这一句假设确定所有责任、具体救济或赔偿结果。

可接受表达包括“规则仍约束行为，现实没做到需要追责或纠正”，但要把依法查明放在具体处理之前。不得声称只要有规范，现实权利保障就必然充分。

01

宪法学

# 宪法总论

宪法为什么是国家根本法？

公安专业一年级 · 两学时

# 先把“根本法”解释出来

## 教学概括

宪法规定国家根本制度、国家根本任务、公民基本权利和义务、国家权力组织运行等根本问题，具有最高法律效力，是国家的根本法。

本讲概念说明

**从根本内容、最高效力和修改程序三个方面理解。**

# 根本内容：安排国家生活的基本框架

## 国家制度与任务

第 1 条：国家性质、  
根本制度、党的领导。  
序言：国家根本任务。

## 公民基本权利

第二章：公民基本  
权利和义务。  
例：人权保障要求。

## 国家权力组织

第三章：机关设置、  
职权及其相互关系。  
例：人大与其他机关。

**宪法建立基本框架；普通法律在具体领域进一步安排。**

# 最高效力：其他法律不得与宪法抵触

## 法条原文

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

宪法第 5 条第 3 款

**是否受宪法约束，取决于宪法的地位，而非法律开头有没有特定措辞。**

# 法律效力与实际效果要分开看

## 法律效力

应当约束谁？

与其他规范是什么关系？

宪法具有最高法律效力。

## 实际效果

现实中是否得到遵守？

权利保障是否真正实现？

需要观察履职和制度运行。

**发生违反规范的行为，应依法查明和纠正。**

# 修改程序特殊性：看同一机关的两种门槛

## 宪法修改

全国人大常委会或五分之一以上全国人大代表提议。

由全国人大以全体代表三分之二以上的多数通过。

## 法律和其他议案

由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。

注意：过半数不包含恰好一半。

**更高的通过要求，为根本规则提供稳定性保障。**

# 任务 1：同是 60% 赞成，结果一样吗？

## 宪法修改

全国人大代表  
60% 赞成。

## 法律议案

全国人大代表  
60% 赞成。

给定条件：提议等其他法定条件均符合要求。

**分别判断是否达到第 64 条的通过门槛，并说明理由。**

# 任务 1 讲评：比较的是两种法定门槛

| 事项      | 全国人大全体代表的要求 | 60% 赞成 |
|---------|-------------|--------|
| 宪法修改    | 三分之二以上的多数   | 未达到    |
| 法律及其他议案 | 过半数         | 达到     |

本题只判断通过门槛；完整修宪过程留第二讲。

# 任务 2：给“根本法”三个有依据的理由

| 方面   | 请写出一项依据及解释     |
|------|----------------|
| 根本内容 | 条文或制度例子： _____ |
| 最高效力 | 条文与约束关系： _____ |
| 修改程序 | 比较对象与门槛： _____ |

## 任务 2 讲评：内容、效力与程序共同说明

### 根本内容

规定国家根本制度和根本任务等。  
例：序言、第 1 条。

### 最高效力

其他法律不得  
同宪法相抵触。  
依据：第 5 条。

### 修改程序

同在全国人大表决，  
修宪门槛更高。  
依据：第 64 条。

**普通法律同样重要，它把宪法要求在具体领域展开。**

# 宪法本质：人民当家作主怎样成为制度

## 权力归属

中华人民共和国的一切权力属于人民。

## 行使机关

人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

## 产生与监督

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。

**以制度组织人民当家作主，并以宪法规范确认和保障。**

# 基本原则共同规范国家权力的运行

## 党的领导

宪法确认的  
政治领导保证。

## 人民主权

权力属于人民，  
通过制度行使。

## 社会主义法治

权力运行服从  
宪法和法律。

## 人权保障

国家活动应当  
尊重、保障权利。

## 监督与制约

通过制度防止  
权力滥用。

**民主集中制说明国家机构的组织活动方式，与这些原则相联系。**

## 任务 3：权力的行使为什么还要看人权？

法条原文

国家尊重和保障人权。

宪法第 33 条第 3 款

**用材料 C 说明一项制度联系：人民当家作主如何落实，机关为何仍须保障权利？**

# 国家赔偿对读：先找到宪法上的权利

## 宪法第 41 条第 3 款

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

## 国家赔偿法第 1 条

为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权，根据宪法，制定本法。

**把权利保障与国家机关依法行使职权放在一起看。**

# 普通法律进一步规定情形与义务主体

## 第 2 条：取得权利

行使职权，  
有本法规定的侵权情形，  
造成损害。

## 第 3 条：具体情形

行使行政职权时，  
违法拘留等情形，  
受害人有赔偿权。

## 第 7 条：义务主体

相应行政机关  
为赔偿义务机关。

**以上为定位概括；请对照材料 D 中的法条原文。**

## 任务 4：给定事实足够，可以判断到哪一步？

### 给定行为

某县公安局工作人员，  
以本机关名义行使行政职权，  
违法拘留公民甲。

### 给定事实

上述职权性质、违法拘留  
和人身自由侵害均已查明。  
无共同机关、委托等情形。

题目不要求计算金额，也不判断具体程序是否已经完成。

**判断赔偿权与义务机关，并解释宪法和普通法律分别规定了什么。**

## 任务 4 讲评：权利、情形、主体都有依据

| 判断   | 结论与根据                    |
|------|--------------------------|
| 赔偿权  | 甲有赔偿权：已给定违法行政拘留及自由侵害。    |
| 义务机关 | 本题为县公安局：国家赔偿法第 7 条第 1 款。 |
| 规范联系 | 宪法确认权利，普通法律规定具体情形与主体。    |
| 效力区别 | 法律作具体安排，不是首次赋予宪法效力。      |

**未知金额与程序结果，不妨碍本题作出有限确定判断。**

## 任务 5：换一个情境，仍能说清依据吗？

### 甲：缺少起首句

某部普通法律没有写  
“根据宪法，制定本法”。  
它能因此不受宪法约束吗？

### 乙：笼统公益理由

某机关称为了公共利益，  
对公民采取限制行动措施。  
除此没有提供具体资料。

题目只给出机关声称的目的和限制行动，除此没有进一步说明。

**甲说明判断依据；乙列出至少三项具体缺口，再说明结论限度。**

# 任务 5 讲评：让结论与材料相称

## 甲：可以作确定判断

仍受宪法约束。

宪法的最高效力  
不取决于法律有无特定起首句。

## 乙：明确缺口与限度

须查措施、权限依据、  
条件事实和实施程序。

笼统公益理由不足以证明有权，  
也不能直接推出必然违法。

**宪法原则有约束意义；具体措施仍须完成具体判断。**

# 任务 6：用三句话连起本讲

**01** 宪法规定\_\_\_\_\_。

**02** 普通法律在宪法约束下\_\_\_\_\_。

**03** 判断具体公权力措施，还要\_\_\_\_\_。

# 根本法的地位，需要在制度与判断中理解

**01 根本内容、最高效力和特别修改程序相互联系。**

**02 人民当家作主通过制度组织，并受宪法规范保障。**

**03 法律具体化宪法要求；具体行为仍要核权限、事实与程序。**

**课后用一项本讲条文或设例，把三句话连成一段。**

# 查读依据与配套材料

## 中华人民共和国宪法

序言；第 1—3、5、33、41、64 条的本讲节录

## 中华人民共和国国家赔偿法

第 1 条、第 2 条第 1 款、第 3 条起句及第 1 项、第 7 条第 1 款

## 马工程宪法学第二版及本讲配套

教材原页定位、学生材料、逐题答案与关键讲解见审阅包

# 第一讲《宪法总论》课件文字与备注

共 22 页。本文逐页列出屏幕文字、页脚出处及全部讲授备注，便于与课堂材料一次核对。

## 第 1 页 宪法总论

**屏幕可见文字：**

01

宪法学

宪法为什么是国家根本法？

公安专业一年级·两学时

**页脚出处：**第 1 讲·公安专业一年级·两学时

**教师备注与来源（完整）：**

第 1 页 / 共 22 页

教学环节：第一学时

课件配套学生材料 A—D 及任务 1—6。第 1—10 页用于第一学时 45 分钟，第 11—21 页用于第二学时 45 分钟，第 22 页为查读附页。开始用一分钟让学生说根本法意味着什么，教师随后给出概念解释。按学校 50 分钟学时口径使用的延长活动已在教案列明，不默认增加总课时。

本页来源

## 第2页 先把“根本法”解释出来

### 屏幕可见文字：

#### 教学概括

宪法规定国家根本制度、国家根本任务、公民基本权利和义务、国家权力组织运行等根本问题，具有最高法律效力，是国家的根本法。

#### 本讲概念说明

从根本内容、最高效力和修改程序三个方面理解。

**页脚出处：**教材 18—20 页（PDF33—35）；教学概括

### 教师备注与来源（完整）：

第 2 页 / 共 22 页

#### 教学环节：第一学时

这是依据教材印刷 18—20 页与宪法作的教学概括，不冒充某条宪法或教材的逐字定义。根本内容说明安排什么，最高效力说明约束关系，修改程序提供制度稳定的保障。不要以提问取代这段概念讲解，也不把普通法律说成不重要。对应关键讲解 1。

#### 本页来源

1. 马工程宪法学第二版

定位：印刷 18—20 页；PDF33—35 页；教材原页及核对记录见来源核对/教材

2. 中华人民共和国宪法

定位：序言末段

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

### 第3页 根本内容：安排国家生活的基本框架

#### 屏幕可见文字：

国家制度与任务

第1条：国家性质、  
根本制度、党的领导。

序言：国家根本任务。

公民基本权利

第二章：公民基本  
权利和义务。

例：人权保障要求。

国家权力组织

第三章：机关设置、  
职权及其相互关系。

例：人大与其他机关。

宪法建立基本框架；普通法律在具体领域进一步安排。

**页脚出处：**《宪法》序言、第1—3条及第二、三章

**教师备注与来源（完整）：**

第3页 / 共22页

教学环节：第一学时

配合学生材料A，先读第1条和序言，再看目录中的权利及机构位置。权力是公共事务的组织和职权行使，权利是公民等受保障的利益和请求资格。国家权力应当在宪法规定的制度和权利保障要求中运行。此处不展开机构职权表，留第七讲。普通法律细化具体领域，不能因此被说成不重要。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：序言、第1—3条、第二章与第三章

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

## 第 4 页 最高效力：其他法律不得与宪法抵触

### 屏幕可见文字：

法条原文

一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

宪法第 5 条第 3 款

是否受宪法约束，取决于宪法的地位，而非法律开头有没有特定措辞。

页脚出处：《宪法》第 5 条第 3 款

### 教师备注与来源（完整）：

第 4 页 / 共 22 页

教学环节：第一学时

请学生从材料 A 同时找到宪法序言的最高效力表述。这个要求不是由某部普通法律赋予宪法的。没有写根据宪法的普通法律，也仍须受约束。不得抵触是规范要求，具体如何纠正由有权机关依法处理，第一讲不扩展成违宪审查程序课。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：第 5 条第 3 款；序言末段

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

## 第 5 页 法律效力与实际效果要分开看

### 屏幕可见文字：

法律效力

应当约束谁？

与其他规范是什么关系？

宪法具有最高法律效力。

实际效果

现实中是否得到遵守？

权利保障是否真正实现？

需要观察履职和制度运行。

发生违反规范的行为，应依法查明和纠正。

**页脚出处：**《宪法》第 5 条；最低必要概念区别

**教师备注与来源（完整）：**

第 5 页 / 共 22 页

教学环节：第一学时

结合关键讲解 3 说明：规范约束力与现实遵守状况不是同一个判断。发生违法侵权，不等于宪法因此无效；需要查明、纠正并承担相应责任。这里只辨别概念，不把具体处分、赔偿金额或程序当成已确定结论。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：第 5 条第 3—5 款

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

## 第6页 修改程序特殊性：看同一机关的两种门槛

### 屏幕可见文字：

宪法修改

全国人大常委会或五分之一以上全国人大代表提议。

由全国人大以全体代表三分之二以上的多数通过。

法律和其他议案

由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。

注意：过半数不包含恰好一半。

更高的通过要求，为根本规则提供稳定性保障。

页脚出处：《宪法》第64条；本页为节录与概括

### 教师备注与来源（完整）：

第6页 / 共22页

教学环节：第一学时

两款均为全国人大，均以全体代表为基数。左侧提议主体仅作定位，完整修改流程留第二讲。本讲说明更严格的表决要求保护根本规则的稳定性，同时保留依法修改的可能。不是所有国家都采用同一修宪程序。本轮没有采用1954年起草机构史料作事实例证。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：第64条两款

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

2. 马工程宪法学第二版

定位：印刷19页；PDF34页；教材原页及核对记录见来源核对/教材

## 第 7 页 任务 1：同是 60%赞成，结果一样吗？

### 屏幕可见文字：

宪法修改

全国人大全体代表

60%赞成。

法律议案

全国人大全体代表

60%赞成。

给定条件：提议等其他法定条件均符合要求。

分别判断是否达到第 64 条的通过门槛，并说明理由。

**页脚出处：**材料 B 任务 1；教学设例

### 教师备注与来源（完整）：

第 7 页 / 共 22 页

教学环节：第一学时

先让学生口头回答，不提前翻至下一页。学生材料 B 给了完整第 64 条；题目已经假定其他条件符合，不要以没有全部程序信息回避本题关于门槛的判断。关注全体代表和到会代表的混淆。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：第 64 条

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

## 第 8 页 任务 1 讲评：比较的是两种法定门槛

### 屏幕可见文字：

事项

全国人大全体代表的要求

60%赞成

宪法修改

三分之二以上的多数

未达到

法律及其他议案

过半数

达到

本题只判断通过门槛；完整修宪过程留第二讲。

**页脚出处：**《宪法》第 64 条；任务 1 参考答案

### 教师备注与来源（完整）：

第 8 页 / 共 22 页

教学环节：第一学时

60%高于半数，低于三分之二，所以左项未达到、右项达到通过门槛。这里没有声称真实议案已完成全部程序。可接受学生用分数、百分比或自然语言说明。关键漏项是到会代表、半数以上或把全国人大与常委会混同。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：第 64 条

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

## 第9页 任务2：给“根本法”三个有依据的理由

屏幕可见文字：

方面

请写出一项依据及解释

根本内容

条文或制度例子：\_\_\_\_\_

最高效力

条文与约束关系：\_\_\_\_\_

修改程序

比较对象与门槛：\_\_\_\_\_

页脚出处：材料 A、B；任务 2 短答

教师备注与来源（完整）：

第9页 / 共22页

教学环节：第一学时

第一学时最后9分钟：让学生用材料 A、B 完成三栏短答，阅读1分钟、笔答3分钟、反馈2分钟，教师提示2分钟、转场1分钟。每栏必须给我国规范与解释，而不仅写三个标题。最后追问普通法律是否因此不重要。下一页再提供讲评。

本页来源

## 第 10 页 任务 2 讲评：内容、效力与程序共同说明

### 屏幕可见文字：

根本内容

规定国家根本制度

和根本任务等。

例：序言、第 1 条。

最高效力

其他法律不得

同宪法相抵触。

依据：第 5 条。

修改程序

同在全国人大表决，

修宪门槛更高。

依据：第 64 条。

普通法律同样重要，它把宪法要求在具体领域展开。

**页脚出处：**教材 18—20 页；《宪法》序言、第 5、64 条

**教师备注与来源（完整）：**

第 10 页 / 共 22 页

教学环节：第一学时

可接受用不同正确例证解释三方面：内容可举国家性质、根本制度、任务、权利或机构；效力依据序言和第 5 条；程序以第 64 条两款比较。根本不等于其他法律不重要。请教师从学生答案中选一条只有结论而无依据的表述，当堂补齐。第一学时到此 45 分钟。

本页来源

1. 马工程宪法学第二版

定位：印刷 18—20 页；PDF33—35 页；教材原页及核对记录见来源核对/教材

2. 中华人民共和国宪法

定位：序言、第 1、5、64 条

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

## 第 11 页 宪法本质：人民当家作主怎样成为制度

### 屏幕可见文字：

权力归属

中华人民共和国的

一切权力属于人民。

行使机关

人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

产生与监督

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。

以制度组织人民当家作主，并以宪法规范确认和保障。

**页脚出处：**《宪法》第 2、3 条节录；教材 21 页（PDF36）

### 教师备注与来源（完整）：

第 11 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

第二学时开始，结合关键讲解 5 和材料 C 说明制度化与法律化。把权力归属、行使机关、产生和监督关系落实成制度，并由法律确认。以下卡片节取宪法原文；左项第 2 条第 1 款，中项第 2 条第 2 款，右项第 3 条第 2 款。教材的本质论述还包含政治力量对比等维度，本课从我国制度切入，不宣称只有一种解释。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：第 2 条第 1、2 款；第 3 条第 2 款

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

2. 马工程宪法学第二版

定位：印刷 20—21 页；PDF35—36 页；教材原页及核对记录见来源核对/教材

## 第 12 页 基本原则共同规范国家权力的运行

### 屏幕可见文字：

党的领导

宪法确认的

政治领导保证。

人民主权

权力属于人民，

通过制度行使。

社会主义法治

权力运行服从

宪法和法律。

人权保障

国家活动应当

尊重、保障权利。

监督与制约

通过制度防止

权力滥用。

民主集中制说明国家机构的组织活动方式，与这些原则相联系。

**页脚出处：**教材 92—103 页；关系说明为教学组织

### 教师备注与来源（完整）：

第 12 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

教材五项原则各有位置，右下的监督制约不可被民主集中制替换。用关键讲解 6 把这些原则连成一段话：在党的领导下，人民通过制度行使国家权力，权力依法运行、尊重保障人权并受监督。图中的分组只为版面展示，不表示原则之间的等级或单向因果。民主集中制在第 3 条国家机构组织活动层面说明。

本页来源

1. 马工程宪法学第二版

定位：印刷 92、95—96、100、103 页；PDF107、110—111、115、118 页；教材原页及核对记录见来源核对/教材

2. 中华人民共和国宪法

定位：第 1、2、3、5、33 条

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

## 第 13 页 任务 3：权力的行使为什么还要看人权？

### 屏幕可见文字：

法条原文

国家尊重和保障人权。

宪法第 33 条第 3 款

用材料 C 说明一项制度联系：人民当家作主如何落实，机关为何仍须保障权利？

页脚出处：《宪法》第 33 条第 3 款；材料 C 任务 3

### 教师备注与来源（完整）：

第 13 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

任务 3 口头回答两层：先用第 2、3 条说出一项制度化安排，再说明第 33 条如何约束国家权力活动。教师说明尊重与保障既包含不任意侵害，也需要相应制度和履职保障。学生只背五个词不够，能举人大产生/负责/监督等一项联系即可。第五讲再深入基本权利理论。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：第 2、3 条；第 33 条第 3 款

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

2. 马工程宪法学第二版

定位：印刷 100、103 页；PDF115、118 页；教材原页及核对记录见来源核对/教材

## 第 14 页 国家赔偿对读：先找到宪法上的权利

### 屏幕可见文字：

宪法第 41 条第 3 款

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

国家赔偿法第 1 条

为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权，根据宪法，制定本法。

把权利保障与国家机关依法行使职权放在一起看。

页脚出处：《宪法》第 41 条第 3 款；国家赔偿法第 1 条

### 教师备注与来源（完整）：

第 14 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

恢复原《10 宪法总论》第 17 页和教材印刷 20 页的线索。左侧确认赔偿权，右侧同时说明权利保障与促进国家机关依法行使职权。请学生先圈出两边的权利、法律规定和依法行使职权；下一页继续看法律具体增加什么，不停在根据宪法四字。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：第 41 条第 3 款

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

2. 中华人民共和国国家赔偿法

定位：第 1 条；2012 年第二次修正全文

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5211800/content.html>

3. 马工程宪法学第二版

定位：印刷 20 页；PDF35 页；教材原页及核对记录见来源核对/教材

## 第 15 页 普通法律进一步规定情形与义务主体

### 屏幕可见文字：

第 2 条：取得权利

行使职权，

有本法规定的侵权情形，

造成损害。

第 3 条：具体情形

行使行政职权时，

违法拘留等情形，

受害人有赔偿权。

第 7 条：义务主体

相应行政机关

为赔偿义务机关。

以上为定位概括；请对照材料 D 中的法条原文。

**页脚出处：**国家赔偿法第 2 条第 1 款、第 3 条第 1 项、第 7 条第 1 款

### 教师备注与来源（完整）：

第 15 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

此页为材料 D 的定位提示和教学概括，不是三段逐字引文。学生手中有完整的选用短条文。讲清第 2 条的条件、第 3 条第一项的违法行政拘留以及第 7 条第一款的义务机关。关键是让学生看到法律增添了可判断的情形和主体，金额、期限、管辖不在本课展开。

本页来源

1. 中华人民共和国国家赔偿法

定位：第 2 条第 1 款；第 3 条起句及第 1 项；第 7 条第 1 款；2012 年第二次修正全文

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5211800/content.html>

## 第 16 页 任务 4：给定事实足够，可以判断到哪一步？

### 屏幕可见文字：

给定行为

某县公安局工作人员，  
以本机关名义行使行政职权，  
违法拘留公民甲。

给定事实

上述职权性质、违法拘留  
和人身自由侵害均已查明。  
无共同机关、委托等情形。

题目不要求计算金额，也不判断具体程序是否已经完成。

判断赔偿权与义务机关，并解释宪法和普通法律分别规定了什么。

**页脚出处：**材料 D 任务 4；教学设例

### 教师备注与来源（完整）：

第 16 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

按材料 D 任务 4 三个小问笔答，题目事实设为已经查明。明确行政职权，防止与刑事侦查拘留混淆。先作答后到下一页讲评，不让未知金额遮蔽已可判断的赔偿权。此段总 18 分钟已包括阅读 3、作答 5、讲解 5、反馈 4、转场 1 分钟。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：第 41 条第 3 款

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

2. 中华人民共和国国家赔偿法

定位：第 1、2、3、7 条所选条款；2012 年第二次修正全文

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5211800/content.html>

## 第 17 页 任务 4 讲评：权利、情形、主体都有依据

### 屏幕可见文字：

判断

结论与根据

赔偿权

甲有赔偿权：已给定违法行政拘留及自由侵害。

义务机关

本题为县公安局：国家赔偿法第 7 条第 1 款。

规范联系

宪法确认权利，普通法律规定具体情形与主体。

效力区别

法律作具体安排，不是首次赋予宪法效力。

未知金额与程序结果，不妨碍本题作出有限确定判断。

**页脚出处：**《宪法》第 41 条；国家赔偿法所选条款；任务 4 讲评

**教师备注与来源（完整）：**

第 17 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

第 1 问结论：甲有取得国家赔偿的权利，县公安局为义务机关。第 2 问从宪法权利要求讲到具体法律情形与主体。第 3 问回答宪法先已有最高效力，普通法律具体安排实现。每项理由应落到给定条文；不接受仅答有赔偿权而不说明行政职权，也不接受金额不明所以一概无法判断。细答及不同可接受表达见参考答案。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：第 41 条第 3 款；序言、第 5 条

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

2. 中华人民共和国国家赔偿法

定位：第 2 条第 1 款、第 3 条起句及第 1 项、第 7 条第 1 款；2012 年第二次修正全文

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5211800/content.html>

## 第 18 页 任务 5：换一个情境，仍能说清依据吗？

### 屏幕可见文字：

甲：缺少起首句

某部普通法律没有写

“根据宪法，制定本法”。

它能因此不受宪法约束吗？

乙：笼统公益理由

某机关称为了公共利益，

对公民采取限制行动措施。

除此没有提供具体资料。

题目只给出机关声称的目的和限制行动，除此没有进一步说明。

甲说明判断依据；乙列出至少三项具体缺口，再说明结论限度。

**页脚出处：**学生材料任务 5；两项均为教学设例

### 教师备注与来源（完整）：

第 18 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

先用材料 A 回答甲，再笔答乙的具体缺口。乙须区分不能证明有权和已经证明违法，不要自动套用上一题的违法行政拘留事实。题目的有限确定结论与未知边界都要说出来。任务共 9 分钟，讲 1、读 1、答 3、反馈 3、转场 1。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：序言、第 5 条、第 33 条第 3 款

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

## 第 19 页 任务 5 讲评：让结论与材料相称

### 屏幕可见文字：

甲：可以作确定判断

仍受宪法约束。

宪法的最高效力

不取决于法律有无特定起首句。

乙：明确缺口与限度

须查措施、权限依据、

条件事实和实施程序。

笼统公益理由不足以证明有权，

也不能直接推出必然违法。

宪法原则有约束意义；具体措施仍须完成具体判断。

**页脚出处：**《宪法》第 5、33 条；材料 A、C；任务 5 讲评

### 教师备注与来源（完整）：

第 19 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

甲能否定不受宪法约束的主张；不需要先知道该法律名称才能判断最高效力的一般关系。乙能确定笼统目标不足以证明具体授权，却不能据此直接判定必然违法和当然应赔偿。请学生比较任务 4 与乙的事实差异，不能统一回答资料不足。对应参考答案任务 5。

本页来源

1. 中华人民共和国宪法

定位：序言、第 5 条、第 33 条第 3 款

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

## 第 20 页 任务 6：用三句话连起本讲

屏幕可见文字：

01

宪法规定\_\_\_\_\_。

02

普通法律在宪法约束下\_\_\_\_\_。

03

判断具体公权力措施，还要\_\_\_\_\_。

**页脚出处：**学生材料任务 6；课末回收

**教师备注与来源（完整）：**

第 20 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

先请学生自己补全。可用国家赔偿例子说明三层关系。教师依据出口句抓两个错误：法律制定前宪法无效、抽象原则自动给予全部具体权限。出口句与最后讲评共 4 分钟，不再扩展新部门法。

本页来源

## 第 21 页 根本法的地位，需要在制度与判断中理解

屏幕可见文字：

01

根本内容、最高效力和特别修改程序相互联系。

02

人民当家作主通过制度组织，并受宪法规范保障。

03

法律具体化宪法要求；具体行为仍要核权限、事实与程序。

课后用一项本讲条文或设例，把三句话连成一段。

**页脚出处：**第 1 讲总结；参考答案任务 6 与延长安排

**教师备注与来源（完整）：**

第 21 页 / 共 22 页

教学环节：第二学时

本页给任务 6 参考方向，可接受不同准确表达。提示第二讲承接宪法发展与修改，第五讲深化基本权利，第七讲讲机构，第八讲讲实施监督；本轮没有改写这些课次。若学校每学时 50 分钟，按教案在第一学时任务 2 前增加互评、第二学时任务 5 后增加效力与效果辨析，各 5 分钟。

本页来源

## 第 22 页 查读依据与配套材料

### 屏幕可见文字：

中华人民共和国宪法

序言；第 1—3、5、33、41、64 条的本讲节录

中华人民共和国国家赔偿法

第 1 条、第 2 条第 1 款、第 3 条起句及第 1 项、第 7 条第 1 款

马工程宪法学第二版及本讲配套

教材原页定位、学生材料、逐题答案与关键讲解见审阅包

**页脚出处：**来源核对日期：2026 年 9 月 27 日

### 教师备注与来源（完整）：

第 22 页 / 共 22 页

教学环节：查读附页

教材关键概念均回查所列原 PDF 图像，印刷页和物理页分别记录。所选现行规范在本轮核查，国家赔偿法 2012 年第二次修正全文；2026 年立法预备项目不是已生效修法。完整来源、实际读取范围、旧课件恢复与取舍见 05 来源与核对。此页供查读，不新增课堂任务。

本页来源

#### 1. 马工程宪法学第二版

定位：印刷 18—21、89、92、95—96、100、103 页；PDF33—36、104、107、110—111、115、118 页；教材原页及核对记录见来源核对/教材

本页可点击来源清单

中华人民共和国宪法

序言；第 1—3、5、33、41、64 条的本讲节录

[https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content\\_2052489.htm](https://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/22/content_2052489.htm)

中华人民共和国国家赔偿法

第 1 条、第 2 条第 1 款、第 3 条起句及第 1 项、第 7 条第 1 款

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5211800/content.html>

马工程宪法学第二版及本讲配套

教材原页定位、学生材料、逐题答案与关键讲解见审阅包

日本在明治维新以后开始学习西方资产阶级政治理论和宪法制度,随之, constitution 一词传入日本。起初对该词有多种译法,后来官方文件统一译为“宪法”。1889年,日本制定了《大日本帝国宪法》。

19世纪后半叶,中国逐渐沦为半殖民地半封建国家。为了挽救民族危亡,大批仁人志士到西方(包括日本)寻求救国救民之道,西方的议会制度、宪法学说以及包括“宪法”一词在内的宪法学词汇传入中国。近代改良主义思想家郑观应在其所著的《盛世危言》中就要求清廷“立宪法”“开议院”,实行君主立宪。

在西方,近代意义的“宪法”与早先的“宪法”在内涵上有着本质区别。近代以前的“宪法”不过是法的一种表现形式,在地位上并不高于其他法的表现形式,在内涵上也不具有限制国家权力、保障人权的意义。而近代意义的“宪法”不仅是法的一种表现形式,而且在一国法律体系中居于最高地位,是国家的根本法。

尽管近代以来“宪法”一词的含义有所变化,但它与此前“宪法”的词义仍然存在着一定的联系。在近代以前的西方,称作“宪”或“宪法”的法律文件,含有组织法的意义,被称为“宪法”的法律文件主要用于表示城邦组织和教会组织的结构与法律地位。而在近代的宪法中,调整国家组织和国家机关之间关系的规范占了很大比例。这一功能上的相似性使得“宪法”词义的转变具有共通性基础。

## (二) 宪法的特征

近代以来,一国的法律体系是由宪法、普通法律等诸多法的表现形式构成的。宪法是一个国家法律的重要渊源,具有法律所有的性质和特征,同时它还是国家的根本法和最高法。与普通法律相比较,宪法具有以下主要特征。

### 1. 宪法规定了一个国家最根本的问题

宪法的内容涉及国家的政治、经济、文化、社会、对外交往等各方面的重大原则性问题和根本性问题。例如,我国宪法规定了国家的指导思想、根本制度、根本任务、国家性质、中国共产党的领导、政权组织形式、国家结构形式、经济制度、文化制度、外交政策和处理国际关系的基本原则、公民的基本权利和义务、中央和地方国家机构的设置以及各国家机关之间的相互关系等。这些内容是我国国家生活和社会生活中最根本、最重要的问题。而普通法律规定的内容只涉及国家生活或者社会生活中某一方面的问题。

## 2. 宪法的制定和修改程序更为严格

为了维护宪法的尊严、保持内容的稳定性并从形式上赋予其最高法律效力,绝大多数国家在宪法的制定和修改程序上作了比普通法律更为严格的规定。

与普通法律的制定相比较,宪法制定程序的特殊性主要有两点:(1)宪法的制定一般要求成立一个专门机构,如制宪会议、制宪议会等,该专门机构的职责就是起草或者制定宪法,在完成起草或者制定宪法的任务以后,该专门机构即解散。如美国由各州推选的代表在费城召集“制宪会议”,起草了1787年宪法;法国为制定1791年宪法,由原来三级会议中的第三等级组成“制宪议会”;我国为制定1954年宪法,成立了以毛泽东为主席,朱德、宋庆龄等32人为委员的“宪法起草委员会”。一般情况下,普通法律的制定由常设的立法机关负责,无须成立专门机构。(2)宪法的通过程序比普通法律严格。宪法的通过一般要求制宪机关成员的 $\frac{2}{3}$ 以上或者 $\frac{3}{4}$ 以上同意,有的国家还需要举行全民公决。在一些联邦制国家,还要求由组成联邦的各个或者多数成员国(州、邦、共和国)批准。而普通法律的通过一般只要求立法机关的议员或者代表过半数同意即可。

与普通法律的修改相比较,宪法修改程序的特殊性主要有三点:(1)只有宪法规定的特定主体才可提出修改宪法的议案。如我国《宪法》第64条规定,宪法修改由全国人大常委会或者 $\frac{1}{5}$ 以上的全国人大代表提议。而有权提议修改普通法律的主体则更广泛一些,即凡有权向立法机关提出法律草案的主体均可提议修改法律。(2)修改宪法的通过程序更严格。如我国《宪法》第64条规定,修改宪法由全国人大以全体代表的 $\frac{2}{3}$ 以上的多数通过。而普通法律的修改由立法机关以全体成员或者参加会议成员的过半数通过即可。(3)有些国家宪法中明确规定对修改宪法内容的限制。

## 3. 宪法具有最高的法律效力

宪法调整的主要社会关系是国家与公民之间的关系。在国家与公民之间的关系上,宪法的主要功能是规范和限制国家权力。因此,宪法的最高法律效力是与国家权力相比较而言的,宪法设定、赋予了国家权力,并确定了国家权力的分配,还设定了行使国家权力的国家机构体系及其内部关系。在宪法层面上,国家权力运行的方式主要有两种,即依据宪法制定法律等规范性文件和依据宪法作出具体的宪法行为。因此,宪法的最高法律效力主要是与普通法律和直接依据宪法作出的具体宪法行为相比较而言的。其中,最基本的宪法行为是

立法机关依据宪法制定法律等规范性文件。在这一意义上,宪法的最高法律效力通常是与普通法律相比较而言的。

第一,宪法是普通法律制定的基础和依据。宪法确定了国家生活和社会生活中的根本制度、基本制度和基本原则,从宏观上和总体上确定规范、限制和保障国家权力运行的规则,规定公民的基本权利和义务等。立法机关通过立法将宪法的基本原则、基本精神、基本规范具体化,使之成为国家生活和社会生活的具体规范。因此,立法机关在立法时,必须依据宪法的规定,以宪法的规定为基础。无论普通法律是否明确规定其是依据宪法制定的,事实上它们都是依据宪法的规定制定的。如我国《国家赔偿法》第1条规定:“为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利,促进国家机关依法行使职权,根据宪法,制定本法。”其宪法依据主要是我国《宪法》第41条第3款,即:“由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得赔偿的权利。”有的法律的内容在宪法上可能没有直接的明确依据,但同样是依据宪法的规定制定的,只不过其依据的是宪法的原则和精神或者是宪法上的多项相关规定。



#### 拓展阅读



《中华人民共和国  
物权法(草案)》  
合宪性争议

第二,与宪法相抵触的普通法律无效。立法机关制定的任何法律都具有法律效力,但其前提是必须与宪法不相抵触,这是保证一个国家具有统一宪法秩序的需要,也是从根本上保障人权的需要。如果法律与宪法相抵触,或者全部无效,或者相抵触的部分无效。违反宪法的法律不是法律,当然也就没有法律效力。

例如,日本《刑法》第200条规定,对于杀害尊亲属者一律加罚。该条款因被最高法院认定违反日本宪法关于法律面前一律平等的规定而被废止。

为了保证宪法的最高法律效力,各国根据本国的具体国情,建立了各具特色的合宪性审查制度,以审查判断普通法律是否与宪法相抵触。合宪性审查机关如果认定某项普通法律违反宪法,或者直接撤销该法律,或者在具体案件中拒绝适用该法律。

## 二、宪法的本质

### (一) 宪法是民主制度化、法律化的基本形式

人民主权观念的形成和普及是宪法产生的基本前提。世界上大多数国家宪

法都规定了“人民主权原则”。我国历部宪法均明确规定：“中华人民共和国的一切权力属于人民。”在人民主权原则下，需要制定宪法、实施宪法，以保证人民主权的实现，保障人权的实现。人民主权原则在制度上的展开，也就是民主制度。因此，不同性质的宪法是不同性质的民主事实的制度化、法律化。在我国，宪法通过确认人民民主事实、创制各种民主制度来保证人民当家作主的实现。

近代意义的宪法是资产阶级革命的产物。资产阶级革命产生了资产阶级民主事实，资产阶级宪法是对资产阶级民主事实的制度化和法律化。英国是世界上第一个进行资产阶级革命的国家，最早形成了资产阶级民主事实，英国资产阶级以一种特殊的宪法形式确认了这一民主事实并将其制度化和法律化。其他资本主义国家也都是在经过各种形式的资产阶级革命、出现资产阶级民主事实之后，产生了宪法。社会主义国家是在进行无产阶级革命并形成社会主义民主事实之后，以根本法的形式确认了社会主义民主事实，产生了社会主义宪法。

宪法与民主存在着密切的联系。宪法产生的基本前提是民主事实的存在，宪法运行的基础也是民主事实的存在。由于民主事实的性质和内容不同，资本主义宪法与社会主义宪法的性质和内容也存在重大差异。换言之，各国宪法存在差异的根本原因在于民主事实的不同。当民主事实发生质的变化时，宪法也发生性质上的变化；当民主事实的内容发生量的变化时，宪法也发生相应的量变。

宪法是民主事实制度化、法律化的基本形式。宪法确认了一国基本的民主制度和民主程序，但不可能确认全部的民主事实。人民除通过宪法所确认的民主制度和民主程序行使国家权力外，还通过其他各种民主形式行使管理国家和社会的权力。

## （二）宪法是各种政治力量对比关系的集中体现

列宁曾经指出：“当法律同现实脱节的时候，宪制是虚假的；当它们是一致的时候，宪制就不是虚假的。”<sup>①</sup> 宪法规定的是国家生活和社会生活中最根本的问题，决定着不同的阶级、阶层、集团和群体的根本经济利益和政治利益。各种政治力量都力图掌握或影响宪法制定权，因而宪法是一国特定时代各种政

<sup>①</sup> 列宁：《社会革命党人怎样总结革命，革命又怎样给社会革命党人作了总结》，载《列宁全集》第17卷，人民出版社2017年版。

或者解释等重大问题进行根本指导，对宪法实施中出现的理论与实践问题给予回答和指引，保证宪法的权威性、实践性和稳定性，推动中国特色社会主义宪法理论不断发展完善。同时，我国宪法指导思想作为科学的思想理论体系，始终坚持马克思主义的立场、观点和方法，是人们认识宪法现象、分析宪法问题、探索宪法发展内在规律的根本方法，对于推动中国特色社会主义宪法发展道路具有重要的指导意义。

总之，无论是学习研究宪法理论，还是推动宪法实施和监督，都必须毫不动摇地坚持以宪法指导思想为指导，全面深刻理解宪法的各项制度和规定，准确把握宪法问题的实质和特点，科学分析宪法实践面临的新情况新问题新挑战，始终将宪法指导思想贯穿于推进全面依法治国和依宪治国、依宪执政的实践过程中。

## 第二节 宪法基本原则

### 一、宪法基本原则概述

#### （一）宪法基本原则的概念

宪法基本原则是指宪法在调整社会关系时所采取的基本立场和准则。在法学原理上，原则不同于规则。规则是指具体规定权利和义务及其法律后果的准则；而原则更具有抽象性、综合性和稳定性，是指可以作为法律规则基础的原理和准则。原则不预先设定任何确定的、具体的事实状态，不规定具体权利和义务，也不规定确定的法律后果，但是其适用范围较宽，涵盖的社会生活和社会关系较广，且在较大范围和较长过程中对人们的行为具有指导作用。宪法基本原则既是宪法的重要内容，也是宪法学的基本范畴。在宪法学上，虽然对宪法基本原则的概念存在不同观点，但强调宪法基本原则在宪法中的重要地位和指导作用则是共识。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 关于宪法基本原则，学界有各种定义。比如，有学者认为宪法基本原则是“宪法学对某一类型的宪法所反映的指导思想、民主制度的特点和作用的概括”以及“某一宪法典或宪制性文件本身所确定的制定、解释和实施该特定宪法的指导方针”。参见许崇德主编：《中华法学大辞典——宪法学卷》，中国检察出版社1995年版，第665页。有学者认为“宪法基本原则就是制宪者制定宪法时所依据的基本理论，在规定国家制度和社会制度时所遵循的根本标准。宪法的基本原则是宪法本质特征的集中体现，是建立在一定经济基础之上的民主制度的法律化，反映国家的本质与发展方向”。参见张庆福主编：《宪法学基本理论》（上卷），社会科学文献出版社1999年版，第130页。

治上、经济上的新胜利，而且把实际生活中已经发生的重大社会变革用法律的形式肯定下来，反映了过渡时期国家发展的根本要求和全国人民通过实践形成的建立社会主义社会的共同意愿，对于新中国顺利实现从新民主主义到社会主义过渡，全面推进社会主义建设发挥了重要的指导和保障作用。1954 年以后的宪法都继承了上述基本原则，并根据国家政治状况和社会发展赋予其新的表述和内容。

党的十一届三中全会以后，我国进入了改革开放新时期；党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。在中国特色社会主义现代化建设的伟大实践中，中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际结合起来，开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系，完善了中国特色社会主义制度，弘扬了中国特色社会主义文化，增强了中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。我国宪法基本原则也随着中国特色社会主义理论和实践的发展而不断丰富和发展，随着宪法指导思想的与时俱进而不断丰富和发展。

#### （一）坚持中国共产党的领导

中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时也是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民群众的根本利益。党政军民学、东西南北中，党是领导一切的，坚决维护党中央权威，健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系，把党的领导落实到国家治理各领域各方面各环节。我国现行宪法从历史、现实和未来三个维度，确立了中国共产党是我们一切事业领导核心的宪法地位。

##### 1. 坚持中国共产党的领导，是历史和人民的选择

我国宪法序言记叙 20 世纪中国发生的翻天覆地的伟大变革，肯定我们党带领人民进行革命、建设、改革取得的伟大成果，确认了中国共产党的领导。在以毛泽东主席为领袖的中国共产党领导下，中国各族人民经过长期的武装斗争和其他斗争，推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的统治，取得了新民主主义伟大胜利，建立了中华人民共和国。新中国成立后，逐步实现由新民主主义到社会主义的过渡，消灭了人剥削人的制度，建立了社会主义制度；推进社会主义建设，改革开放和现代化建设取得了重大成果。我国宪法立足历史逻辑，通过记载近代以来党领导人民取得伟大胜利的历史事实，确认了历史和

家，国家的一切权力属于人民。必须坚持人民主体地位，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，健全民主制度，丰富民主形式，拓宽民主渠道，依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，使各方面制度和国家治理更好体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造，确保人民依法通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济文化事业，管理社会事务。

人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。在社会主义制度下，国家的一切权力来自人民并且属于人民。国家权力必须服从人民的意志，服务人民的利益；国家权力的行使和运用，必须符合宪法。《宪法》第2条第1款规定：“中华人民共和国的一切权力属于人民。”这一规定既是我国国家制度的核心内容和根本准则，也是人民主权原则的根本依据。我国宪法是充分保障人民权利、实现人民当家作主的宪法，是人民的宪法。

习近平在党的十九大报告中指出：“不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。全党同志一定要永远与人民同呼吸、共命运、心连心，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。”<sup>①</sup> 人民至上、以人民为中心，是我国现行宪法的本质要求，也是人民主权原则的集中体现。我国宪法规定的人民主权原则，与西方国家人民主权原则具有本质区别。主要表现在两方面：（1）人民主权原则建立在马克思主义国家学说的基础之上。国家是阶级矛盾不可调和的产物，人民主权是人民作为国家主人享有最高权力的表现形式。这一原则科学揭示了一切权力属于人民原则的阶级基础，具有科学性。西方的人民主权原则建立在西方资产阶级思想家所主张的社会契约论的理论基础上，依据虚构的自然状态学说与抽象的人性论，将人民主权看作超阶级的社会全体成员的共同意志的表现，因而是唯心主义的、不科学的。（2）人民主权中的“人民”，是指掌握社会主义国家政权的最广大的人民群众。人民群众主要通过人民代表大会制和民主集中制及其他多种途径和形式来行使国家权力，实现当家作主，具有真实的民主性。西方国家人民主权原则主要通过代议制、分权制调整国家与人民的关系，国家权力实质上被牢牢地掌握在资产阶级手中，广大人民群众不可能真正掌握国家权力。

<sup>①</sup> 习近平：《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告（2017年10月18日）》，人民出版社2017年版，第1页。

人民主权原则主要通过宪法规定得以实现。具体内容包括：（1）确认人民民主专政的国家性质，保障一切权力属于人民；（2）规定社会主义经济制度，奠定人民当家作主原则的社会主义经济基础；（3）规定社会主义政治制度，保障广大人民通过全国人民代表大会和地方各级人民代表大会，实现对国家权力的行使；（4）规定中华人民共和国武装力量属于人民，捍卫国家主权，防止国内外敌对势力颠覆，保障人民当家作主原则的实现；（5）根据宪法和法律的规定，人民通过其他各种民主途径和形式，如民族区域自治、基层群众自治、职工代表大会等，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务，保障各民族一律平等，将人民当家作主原则贯彻于国家与社会生活的各个领域、各个方面；（6）规定广泛的公民基本权利及其保障措施，切实尊重和保障人权，保障人民当家作主原则得以实现。

我国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家，国家一切权力属于人民。我们必须始终坚持人民立场，坚持人民主体地位，虚心向人民学习，倾听人民呼声，汲取人民智慧，把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准，着力解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，让全体中国人民和中华儿女在实现中华民族伟大复兴的历史进程中共享幸福和荣光。

坚持人民主权原则，就必须坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度；坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；巩固和发展最广泛的爱国统一战线；坚持和完善民族区域自治制度；健全充满活力的基层群众自治制度。



#### 拓展阅读



中国特色社会主义  
法治道路

### （三）社会主义法治

法治是相对于人治而言的，是指由宪法和法律规定的治国理政的价值、原则和方式。它以社会公平正义为价值取向，以民主政治为基础，以宪法法律至上为前提，以尊重和保障人权为核心，以确保权力正当运行为重点，是人类政治文明进步的重要标志。

“法治和人治问题是人类政治文明史上的一个基本问题，也是各国在实现现代化过程中必须面对和解决的一个重大问题。综观世界近现代史，凡是顺利实现现代化的国家，没有一个不是较好地解决了法治和人治问题的。相反，一些国家虽然也一度实现快速发展，但并没有顺利迈进现代化的门槛，而是陷入

#### （四）尊重和保障人权

列宁说过：宪法就是一张写着人民权利的纸。<sup>①</sup> 实现人民当家作主、依法保障全体公民享有广泛人权是社会主义宪法的内在要求和本质特征。中国共产党历来重视人权，在成立初期即提出争取人权的口号，在不同的历史时期制定了保护人权的法律文件。中国共产党人的人权意识来自中国人民的苦难历史和长期实践。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年之际，2015 年 9 月 16 日，以“和平与发展：世界反法西斯战争的胜利与人权进步”为主题的“北京人权论坛”开幕。习近平在给论坛发来的贺信中指出：“近代以后，中国人民历经苦难，深知人的价值、基本人权、人格尊严对社会发展进步的重大意义，倍加珍惜来之不易的和平发展环境，将坚定不移走和平发展道路、坚定不移推进中国人权事业和世界人权事业。”

为了依法保障全体公民享有广泛真实的人权和基本自由，1982 年宪法不仅专章规定了公民的基本权利与基本义务，还于 2004 年通过《宪法修正案》，把“国家尊重和保障人权”载入宪法，使之成为一项重要的宪法原则。这是我国第一次将尊重和保障人权的原则载入宪法，其重要意义体现在以下方面：（1）它以根本法的形式确认国家尊重和保障人权，在新中国宪法史上具有里程碑意义；（2）它是中国共产党领导人民对人权长期进行探索的理论结晶和实践总结，是中国特色社会主义人权观及其基本立场的宪法化；（3）它是中国共产党立党为公、执政为民和以人为本的执政理念在宪法中的体现，为各级国家机关践行科学发展观提供了宪法准则；（4）它为我国人权事业发展指明了方向，奠定了完善人权保障制度的基础，为普及人权理念提供了保障。

人权是人依其自然属性和社会本质所享有和应当享有的权利。<sup>②</sup> 人权是人类的共同追求，充分享有人权是人类社会的共同奋斗目标，法治则是实现人权的根本保障。古罗马政治法律思想家西塞罗认为：“法律的制定是为了保障公民的福祉、国家的繁昌和人们的安宁而幸福的生活。”<sup>③</sup> 在我国，人权不仅是一个政治话语和意识形态概念，更是一个宪法法律概念。人权是人民当家作主的主体地位和根本利益的宪法化、法律化的表现形式，是人民幸福、人民利益、

<sup>①</sup> 《列宁全集》第 12 卷，人民出版社 2017 年版，第 50 页。

<sup>②</sup> 王家福、刘海年主编：《中国人权百科全书》，中国大百科全书出版社 1998 年版，第 481 页。

<sup>③</sup> [古罗马] 西塞罗：《论共和国 论法律》，王焕生译，中国政法大学出版社 1997 年版，第 219 页。

我国宪法尊重和保障人权原则，集中体现了中国特色社会主义人权观，与西方国家的人权观有重大区别。从宪法的规定和实施来看，这一原则的特点主要表现在：（1）宪法一方面规定国家尊重和保障人权，另一方面根据国情和社会发展状况具体列举了公民的基本权利和义务，体现了人权的普遍性和中国具体国情的结合，使国家尊重和保障人权的宪法原则具有真实性。（2）宪法规定了公民广泛的基本权利，不仅包括狭义的公民权利和政治权利，还包括公民的经济、社会和文化权利，不仅包括个人人权，还包括集体人权，充分体现了我国宪法规定的尊重和保障人权的广泛性。（3）从宪法规定的权利内容和保障措施看，尊重和保障人权的宪法原则突出了生存权和发展权的重要性，体现了我国人权观以生存权和发展权为首要人权的立场。我们一贯主张，人权实现的根本途径是经济发展和社会进步。对于发展中国家，生存权、发展权是最基本最重要的人权。我国有13亿多人口，保护和促进人权，必须从这些权利入手，否则其他一切权利都无从谈起。（4）宪法不仅规定了公民的基本权利，而且规定了公民的基本义务，体现了人权是权利与义务相统一的基本观念。（5）尊重和保障人权的宪法原则注重人权在社会主义中国实现的基本条件，强调稳定是实现人权的前提，发展是实现人权的关键，法治是实现人权的保障。此外，尊重和保障人权的宪法原则，必须强调人权是一个国家主权范围内的问题，反对借口人权干涉一个国家的内政，也反对把人权作为实现对别国的某种政治企图的工具；强调国家尊重和保障人权的义务和责任，体现了国家主权在实现和保护人权方面的重要作用；强调国际社会应在平等和相互尊重的基础上进行合作，共同推进世界人权事业。

#### （五）权力监督与制约

权力监督与制约原则是为确保人民的权力属于人民、避免权力滥用而设计各种制度和方法以规范和控制国家权力范围及其行使方式的原则。在西方国家，权力监督与制约原则一般被称为“分权原则”或“三权鼎立原则”。但在实际操作中，这种分权常常成为不同利益集团之间的权力分配和制衡。马克思主义经典作家从人民民主的理论出发，在肯定“三权鼎立”理论的历史进步意义的基础上，对“三权鼎立”理论及其实践中的弊端进行了深刻批判。他们的理论和论述影响了社会主义国家权力监督和制约的实践。较之西方国家强调权力之间的分立制衡，我国权力监督与制约原则更注重权力分工与集中相统一基础上的权力的相互监督；较之西方国家只注重国家机关之间的监督制约，我国

### 3. 效力——最高法律效力



宪法是普通法律的制定基础与依据。

我国《国家赔偿法》第 1 条明确规定“根据宪法，制定本法”，其依据是《宪法》第 41 条第 3 款（公民因国家机关和国家工作人员侵权受损的，有权获得赔偿）。

**注意：部分法律无直接宪法条文依据，但需符合宪法原则与精神。**



与宪法抵触的普通法律无效。

若普通法律违反宪法，要么全部无效，要么抵触部分无效。比如，日本《刑法》第 200 条规定“杀害尊亲属者一律加罚”，因违反日本宪法“法律面前人人平等”原则，被最高法院废止。